

Le fonds de commerce

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. Il comprend tous des éléments corporels et incorporels nécessaires pour l'exercice d'une activité commerciale. La liste des éléments n'est pas limitative, on peut en recenser quelques constituants

S1- les éléments constitutifs du fonds de commerce :

I- les éléments corporels :

Il s'agit d'éléments matériels destinés à servir l'activité commerciale.

1- Les marchandises :

Il s'agit des biens réservés à la vente. Les marchandises peuvent être des produits finis, semi-finis ou des matières premières. Ces produits peuvent être dans un local ou dans ne réserves.

2- Le matériel et outillage :

Il s'agit des biens corporels utilisés dans l'activité commerciale mais non destinés à la vente (par opposition aux marchandises). Ces biens sont généralement utilisés comme matériel de production, notamment les machines servant pour la transformation des matières premières en produits finis.

II- les éléments incorporels :

On vise les éléments non matériels du fonds du commerce. Il s'agit des éléments les plus importants du fonds.

1- La clientèle et l'achalandage :

La clientèle est constituée par l'ensemble des personnes fidèles qui fréquentent le commerce de manière habituelle et continue.

L'achalandage désigne les personnes qui fréquentent le commerce à titre occasionnel et ne sont que passagères.

2- Le nom commercial :

C'est l'appellation sous laquelle le commerçant, personne morale ou physique, exerce son activité. Elle permet de distinguer et spécifier le commerçant parmi les concurrents. Généralement, il s'agit d'un nom choisi soigneusement pour attirer la clientèle, il doit faire l'objet d'inscription au registre de commerce et être assorti d'un certificat négatif pour être protéger de tout type de concurrence déloyale.

3- L'enseigne :

Il s'agit d'une inscription, d'une forme ou image apposée sur l'immeuble (local) et se rapportant à l'activité, c'est u moyen d'individualisation de l'établissement où le fonds de commerce est exploité.

4- La marque :

La marque est tout symbole ou écriture apposés sur le produit. Si l'enseigne fait partie des éléments de la propriété industrielle, la marque bénéficie du système de protection commerciale sur le plan national et international.

5- Le droit au bail :

Il concerne les commerçants non propriétaire du local commercial où le fonds de commerce est exploité. Le législateur a établi un mécanisme de protection du commerçant bailleur qui se manifeste ainsi :

- La possibilité de renouvellement du contrat de bail et donc la continuité de l'occupation du local.
- Le droit de céder le fonds de commerce y compris le droit au bail à un acquéreur.

Si le propriétaire du local désire le récupérer, il doit indemniser le commerçant pour toutes les pertes qu'il pourrait subir s'il était contraint de changer son local.

S2- les opérations exercées sur le fonds de commerce :

Plusieurs opérations juridiques peuvent porter sur le fonds de commerce. On peut citer dans ce cadre :

1- La vente :

Elle implique le transfert de propriété du fonds à un tiers. Elle doit être constatée par un acte écrit notarié ou sous seing privé.

Cette opération est soumise aux conditions de fond (consentement, capacité, objet et cause), elle doit être publiée et faire l'objet d'une inscription modificative au RC.

Le vendeur est tenu d'une obligation de garantie contre les vices cachés et il doit respecter la clause de non rétablissement.

2- Le nantissement :

Il s'agit d'une forme de gage sans dépossession, en ce sens que le propriétaire d'un fonds de commerce peut l'utiliser en matière de gage pour bénéficier d'un emprunt tout en continuant d'exploiter ledit fonds.

Le **nantissement est conventionnel** lorsqu'il est le résultat d'un accord entre le prêteur (ne banque par exemple) et l'emprunteur propriétaire.

Il **est judiciaire** si à l'occasion d'un litige, un créancier le demande et tant que mesure conservatoire pour assurer sa créance.

Deux éléments sont exclus du nantissement : les marchandises à cause de leur mobilité et le matériel du fait de l'amortissement.

3- La gérance libre :

Le propriétaire du fonds de commerce peut le confier à un autre commerçant pour le gérer à son propre intérêt moyennant le versement somme d'argent périodiquement fixée de manière conventionnelle.